



Tasvirga bo'lgan huquqni fuqarolik-huquqiy tartibga solish va himoya qilish masalalari

Bitiruv malakaviy ishi himoyasi

MUALLIF Jumabekov Samandar Bahromjon o'g'li

RAHBAR yuridik fanlar bo'yicha PhD B. U. Koryog'diyev

● Ilmiy natija

● Normativ natija

● Amaliy natija — ImageRights.uz

FACIAL DATA · CONSENT

IMAGE RIGHTS

MATCH 0.98

ID · 0xA7F2

O'zbekiston qonunchiligi fuqaroga o'z tasviri ustidan **samarali nazorat** o'rnatish imkonini beradimi?

FK 99-modda tasvirga bo'lgan huquqni tan oladi — biroq
amaliyotda to'rt tugun uni himoyasiz qoldiradi:



01

Huquqiy ta'rif yo'q

Tasvirning maxsus qonuniy ta'rifi
FKda mavjud emas.



02

Rozilik chegarasi

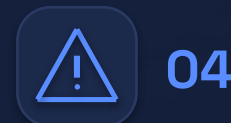
Rozilik shakllari va uning amal qilish
doirasi belgilanmagan.



03

AI va deepfake

Sun'iy intellekt keltirgan yangi, oldin
bo'lmagan xavflar.



04

Tezkor himoya yo'q

Internetdagi huquqbuzarlikda
shoshilinch chora yetishmaydi.

Huquq bor — mexanizm yo'q

FK 99-MODDA



Huquq **tan olingan**

Tasvirga bo'lgan huquq shaxsiy nomulkiy huquqlar qatorida sanab o'tilgan.

NOMODDIY NE'MAT SIFATIDA

LEKIN



Amalga oshirish mexanizmi yetarli emas

✗ Tasvir ta'rifi

✗ Rozilik tartibi

✗ Istisno holatlar

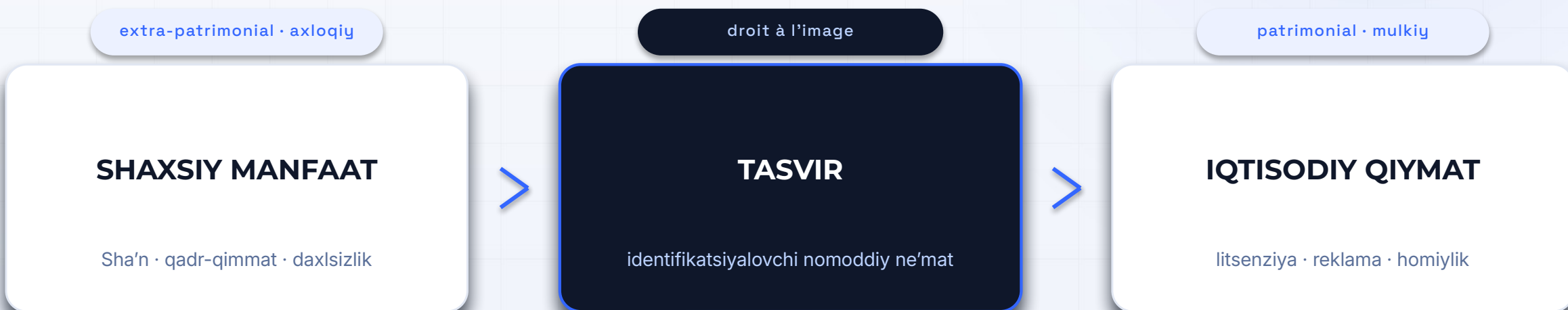
✗ Tijorat maqsadida foydalanish

✗ Internetdagi himoya

“Qonunchilik lakunasi” — tasvirning mazmuni, chegaralari, rozilik tartibi va istisnolarini tartibga soluvchi alohida norma mavjud emas.

Tasvir — shaxsni individuallashtiruvchi **nomoddiy ne'mat**

Tasvirga bo'lgan huquq — shaxsiy nomulkiy huquq



Huquqning o'zi begonalashtirilmaydi — ammo tasvirdan foydalanish vakolati shartnoma asosida berilishi mumkin (dualistik model).

Xorijiy tajribadan **huquqiy saboqlar**

FR Fransiya

- droit à l'image — mutlaq huquq
- référé: bir necha soatda tezkor sud himoyasi

DE Germaniya

- KUG 22–23: rozilik — umumiy qoida
- aniq belgilangan istisnolar

PL Polsha

- FK 23-modda: shaxsiy nomulkiy manfaat
- ikki qonunda parallel himoya

RU Rossiya

- FK 152¹: maxsus tartibga solish
- internetda olib tashlash talabi

EU GDPR

- tasvir — identifikatsiyalovchi ma'lumot
- unutilish huquqi (17-modda)

O'ZBEKISTON UCHUN

Kontinental model — tasvirni **shaxsiy nomulkiy huquq** sifatida maxsus norma bilan mustahkamlash eng maqbul yondashuv.

Muammo endi faqat ruxsatsiz surat tarqatish **emas**

- AI
- DEEPFAKE
- SOXTA KONTEKST
- REPUTATION VA MULKIY ZARAR

96%

deepfake video —
pornografik (Sensity AI)

+550%

deepfake hajmi
2019–2024

AUTHENTIC

MANIPULATED



Kim javobgar?



Platformaning majburiyati
qanday?



Kontent qancha tez olib
tashlanishi kerak?

Fuqarolik kodeksiga **maxsus norma**

“Fuqaro tasviridan foydalanishni huquqiy tartibga solish”

ORIGINAL ILMIY HISSA

FK 19, 99-modda + yangi 178-modda



01

Tasvirning huquqiy ta’rifi

Identifikatsiyalovchi vizual axborot sifatida.



02

Rozilik shakllari

Yozma · ogʻzaki · elektron rozilik.



03

Roziliksiz foydalanish istisnolari

Davlat, jamoat va umumiy plan hollari.



04

Tijorat maqsadida foydalanish

Faqat yozma rozilik asosida.



05

Videokuzatuv qoidalari

Ogohlantirish belgisi · daxlsiz zonalar.



06

Maxsus himoya vositalari

Olib tashlash · shoshilinch chora · zarar.

Rozilik — asosiy qoida, istisnolar — aniq belgilangan

UMUMIY QOIDA

Fuqaro tasviridan foydalanish uchun **rozilik talab qilinadi**

Yozma

Og'zaki

Elektron

ROZILIKSIZ — ISTISNO HOLATLAR



Davlat va jamoat manfaatlari



Xavfsizlik va qidiruv



Ommaviy kasbiy faoliyat



Umumiy plan (asosiy obyekt emas)



TIJORAT MAQSADIDA FOYDALANISH → YOZMA ROZILIK SHART

Suratga tushishga rozilik ≠ cheklanmagan tarqatishga rozilik

Raqamli muhitda **kechikkan himoya** — samarasiz himoya

Kontent soniyalarda tarqaladi — oddiy, sekin protsedura yetarli emas. Zanjir bir butun bo'lishi kerak:



FRANSIYA · RÉFÉRÉ

Sud **bir necha soat ichida** tasvirni olib tashlash choralarini qo'llaydi. FPKga shunga o'xshash shoshilinch tartib joriy etish taklif etiladi.

VIRALLIK — TARQALISH



TADQIQOTDAN AMALIY YECHIMGA

ILMIY MUAMMO



HUQUQIY TAKLIF



TEXNOLOGIK YECHIM

ImageRights.uz

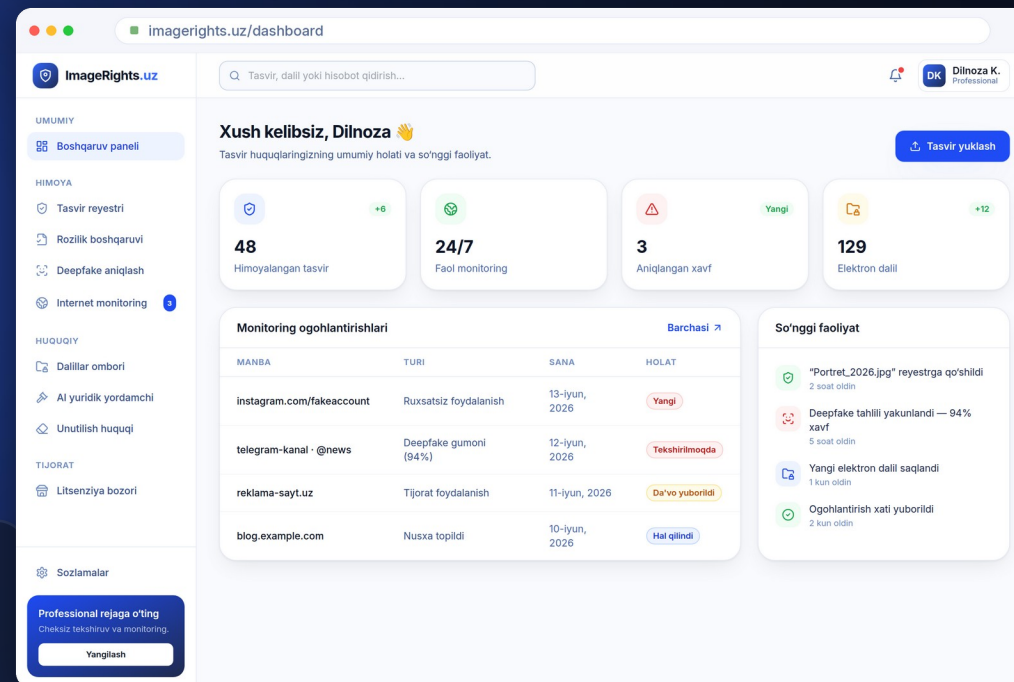
Tasvir huquqlarini himoya qilishga qaratilgan LegalTech platforma prototipi.

Tadqiqot **tavsiyalar bilan tugamadi** — u ishlaydigan prototipga aylandi.

Ilmiy

Normativ

Amaliy



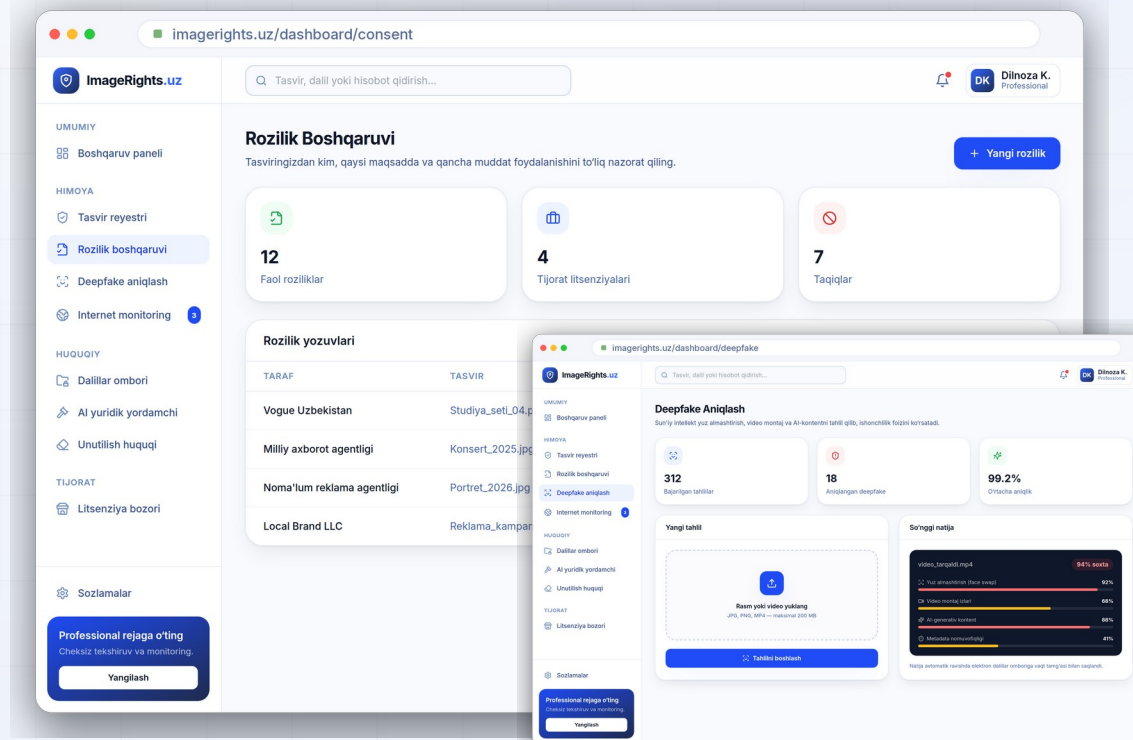
Tadqiqot takliflari platforma modullariga bog'landi



TAKLIF → MODUL

-  **Elektron rozilik taklifi**
Consent management moduli
-  **Deepfake muammosi**
AI tahlil konsepti
-  **Tezkor himoya zarurati**
Dalil + huquqiy hujjat oqimi
-  **Tasvirning iqtisodiy qiymati**
Litsenziyalash modeli

▲ Prototip sud, advokat yoki davlat organi o'rnini bosmaydi — himoya jarayonini tezlashtiradi.



Bir tadqiqot — uch bog‘langan natija

01



ILMIY NATIJA

Tasvirga bo‘lgan huquqning huquqiy tabiati nomoddiy ne‘mat sifatida asoslandi.

02



NORMATIV NATIJA

Fuqarolik kodeksi va huquqni qo‘llash amaliyotiga aniq takliflar ishlab chiqildi.

03



AMALIY NATIJA

ImageRights.uz LegalTech platforma prototipi yaratildi.

ANIQ HUQUQIY NORMA + TEZKOR HIMOYA MEXANIZMI + ZAMONAVIY TEXNOLOGIK YECHIM